

قسم

الجريمة

أسئلة مهمة

تنويه بخصوص الملفات دي

الملف بياخد وقت كبير، وبالشكل ده مش هنقدر نكمل - الحمل في الاغالب على اثنين أو خمسة بالكثير، وفيه ناس شغالة لوحدها، وده بيستهلك وقت كبير جدًا وبياثر على وقت مذاكرتنا وشغلنا لو العدد زاد، هنخلصه في وقت أقصر وهيكون عندنا وقت نذاكر زيكم لو عاوز موضوع الملفات بكملة وتقدر تساعد [دوس هنا](#) وافتكروا: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

أسئلة الدكتور عمر + [اضغط هنا لسماع الأسئلة مشروحة على التليجرام]

السؤال الأول - تكلم عن تقسيم الجرائم إلى جنایات، جنح، ومخالفات، مع بيان الأساس وأهمية هذا التقسيم ؟ القانوني

أولاً - تعريف الجرائم بحسب جسامتها ترتيباً

الجنایات - هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد، أو السجن

الجنح - هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالحبس، أو بالغرامة التي يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه

المخالفات - هي الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالغرامة التي لا يزيد حدها الأقصى على مائة جنيه

ثانياً - أساس التقسيم

يقوم هذا التقسيم على معيار جسامه الفعل الإجرامي وما يعكسه من خطر على الفرد والمجتمع، حيث تعد الجنایات أكثرها جسامه، ثم الجنح، وأخيراً المخالفات

ثالثاً - أهمية هذا التقسيم في قانون العقوبات

من حيث الشروع - لا يعاقب على الشروع في الجنایات والجنح إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، أما في المخالفات فلا يعاقب على الشروع فيها

من حيث الإقليمية - يسري قانون العقوبات على كل مصري ارتكب خارج البلاد جنایة أو جنحة من الجرائم المحددة في القانون، ولا يسري على المخالفات الواقعة خارج البلاد

من حيث العود - تطبيق أحكام العود في القانون يقتصر على الجنایات والجنح، ولا يشمل المخالفات

من حيث استعمال الرأفة - استعمال الظروف القضائية المخففة (الرأفة) يقتصر على الجنایات، ولا يمتد إلى الجنح والمخالفات

- من حيث تقادم العقوبة

الإعدام يسقط بمضي ثلاثين سنة

عقوبة الجنایات تسقط بمضي عشرين سنة

عقوبة الجنح تسقط بمضي خمس سنوات

عقوبة المخالفات تسقط بمضي سنة واحدة

رابعاً - أهمية هذا التقسيم في قانون الإجراءات الجنائية

- من حيث اختصاص المحاكم

المحاكم الجنائية تختص بنظر دعاوى الجنایات

المحاكم الجزئية تختص بنظر دعاوى الجنب والمخالفات

- من حيث التحقيق الابتدائي

التحقيق الابتدائي وجوبي في الجنايات

غير وجوبي في الجنب والمخالفات

- من حيث تقادم الدعوى الجنائية

في الجنايات تسقط الدعوى بمضي عشر سنوات

في الجنب تسقط بمضي ثلاث سنوات

في المخالفات تسقط بمضي سنة واحدة

خامسًا - الصعوبات المتعلقة بهذا التقسيم

- الحكم بعقوبة أخف مما يقرره القانون

قد يكون بسبب الأعذار القانونية، وهي أسباب وجوبية تستلزم تخفيف العقوبة

أو بسبب الظروف القضائية المخففة، وهي أسباب تقديرية تتيح للقاضي التخفيف دون إلزام

لم يحسم المشرع المصري بشكل صريح أثر هذه الظروف على تغير وصف الجريمة (هل تبقى جناية أو تتحول إلى جنحة؟)

- الحكم بعقوبة أشد مما يقرره القانون

- قد يرجع ذلك إلى أسباب مشددة

منها ما هو وجوبي، كالإكراه في السرقة، الذي يرفعها من جنحة إلى جناية

ومنها ما هو جوازي، كحالة العود، وهناك خلاف فقهي حول ما إذا كانت هذه الأسباب تؤدي إلى تغير وصف الجريمة

أم لا

السؤال الثاني - تكلم عن تقسيم الجرائم إلى وقتية ومستمرة، مبيّنًا ضابط التقسيم وأهميته؟

- الجرائم الوقتية

هي التي يتم فيها النشاط الإجرامي في لحظة محدودة

مثال - القتل - الحريق - السرقة

- الجرائم المستمرة

هي التي يكون النشاط الإجرامي فيها قابلاً للاستمرار رغم تمام الجريمة

مثال - إخفاء الأشياء المسروقة - حيازة السلاح أو المخدرات

- ضابط التقسيم

يُحدّد الوقت الذي تستغرقه عناصر الجريمة، ويستعين القاضي في تقديره بالظروف التي أحاطت بتنفيذ الجريمة ووحدة زمنها

أولاً - أهمية التقسيم بالنسبة لقانون العقوبات

- من حيث سريان القانون الجديد

في الجرائم الوقتية - لا يُطبق القانون الجديد إلا إذا كان أصلح للمتهم

في الجرائم المستمرة - يُطبق القانون الجديد حتى وإن كان ضاراً بالمتهم

- من حيث النطاق المكاني للقانون الجنائي الوطني

الجرائم الوقتية - يُطبق قانون الدولة التي وقعت الجريمة على أرضها

الجرائم المستمرة - إذا وقعت في دول مختلفة، فمن الممكن أن تخضع لقوانين مختلفة

- في الدفاع الشرعي

الجرائم الوقتية - يمتنع الدفاع الشرعي بعد وقوع الجريمة

الجرائم المستمرة - يمكن استخدام حق الدفاع الشرعي طالما الجريمة مستمرة

ثانياً - أهمية التقسيم بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية

- من حيث اختصاص المحكمة

الجرائم الوقتية - تختص بها المحكمة التي وقعت الجريمة في نطاقها

الجرائم المستمرة - تختص بها المحكمة التي لا تزال الجريمة مستمرة في نطاقها

- من حيث تقادم الدعوى

الجرائم الوقتية - يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة

الجرائم المستمرة - يبدأ التقادم من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار

- من حيث العفو عن الجريمة

الجرائم الوقتية - إذا صدر عفو، يشمل كل الآثار الجنائية للجريمة

الجرائم المستمرة - لا يشمل الآثار السابقة، ولكن يتوقف استمرار الجريمة من وقت صدور الحكم

- من حيث حجية الحكم

الجرائم الوقتية - الحكم فيها يكون له حجية على جميع الوقائع المكوّنة للجريمة

الجرائم المستمرة - الحكم يكون له حجية على الأفعال الماضية فقط، وإذا استمرت الجريمة يُحاكم المتهم مرة أخرى

جدول تقسيم الجرائم إلى وقتية ومستمرة

العنصر	الجرائم المستمرة	الجرائم الوقتية
تعريفها	النشاط الإجرامي يستمر رغم تمام الجريمة	يتم فيها النشاط الإجرامي في لحظة محدودة
أمثلة	إخفاء الأشياء المسروقة - حيازة السلاح أو المخدرات	القتل - الحريق - السرقة
ضابط التقسيم	الوقت الذي تستغرقه حالة الاستمرار ويقدره القاضي أيضًا بحسب استمرار الأثر	لوقت الذي تستغرقه عناصر الجريمة؛ يقدره القاضي بحسب ظروف التنفيذ ووحدة الزمن
سريان القانون الجديد	يُطبق حتى وإن كان ضارًا بالمتهم	لا يُطبق إلا إذا كان أصلح للمتهم
النطاق المكاني للقانون الجنائي	قد تخضع لقوانين متعددة إذا استمرت الجريمة عبر دول مختلفة	يُطبق قانون الدولة التي وقعت فيها الجريمة
الدفاع الشرعي	يمكن استخدامه طالما الجريمة مستمرة	يمنع بعد وقوع الجريمة
ثانيًا - أهمية التقسيم في قانون الإجراءات الجنائية		
اختصاص المحكمة	المحكمة التي لا تزال الجريمة مستمرة في نطاقها	المحكمة التي وقعت الجريمة في نطاقها
تقديم الدعوى	يبدأ من تاريخ انتهاء حالة الاستمرار	يبدأ من تاريخ وقوع الجريمة
العفو عن الجريمة	لا يشمل الآثار السابقة، لكن يوقف الاستمرار من وقت صدور العفو	يشمل جميع الآثار الجنائية للجريمة
حجية الحكم	يشمل الأفعال الماضية فقط؛ وإذا استمرت الجريمة يُحاكم المتهم مرة أخرى	يشمل جميع الوقائع المكونة للجريمة

سـ ثلاثة - تكلم عن الجرائم البسيطة وجرائم الاعتياد من حيث ضابط التقسيم وأهميته؟

أولاً - التعريف وضابط التقسيم

الجرائم البسيطة - هي الجرائم التي تحدث وتنتهي بوقوع الفعل مرة واحدة فقط

مثل - القتل - الضرب - السرقة

جرائم الاعتياد - هي الجرائم التي لا تتحقق إلا إذا وقع الفعل الإجرامي أكثر من مرة

مثل - الاعتياد على الإقراض بربا فاحش - ممارسة مهنة الطب بدون ترخيص

ثانياً - أهمية تقسيم الجرائم إلى بسيطة واعتياد

- من حيث الاختصاص

الجرائم البسيطة - تثبت للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها

جرائم الاعتياد - تثبت للمحكمة التي وقعت الجريمة في دائرتها فعل من أفعال الاعتياد

- من حيث سريان التقادم

الجرائم البسيطة - يبدأ التقادم من تاريخ وقوع الجريمة

جرائم الاعتياد - يبدأ التقادم من آخر فعل داخل في تكوين الاعتياد

- من حيث إمكان رفع الدعوى المدنية

الجرائم البسيطة - يجوز مطالبة الجاني بتعويض أمام القضاء الجنائي أو المدني

جرائم الاعتياد - العقاب فيها على حالة الاعتياد فقط إذ يفصح ذلك عن الخطورة الإجرامية للجاني

سـ الرابع - تكلم عن تفسير القاعدة الجنائية من حيث أنواع التفسير وأساليب التفسير وقواعد تفسير النصوص الجنائية؟

النصوص الجنائية؟

أولاً - أنواع التفسير

التفسير التشريعي - هو ما يصدر عن المشرع في صورة نصوص قانونية، ويهدف إلى إيضاح قواعد أخرى من النص المراد تفسيره

أو ما سبق عليه

التفسير القضائي - هو التفسير الذي يقوم به القضاة عند الفصل في الدعاوى المطروحة عليهم، وذلك بتطبيق النصوص الجنائية

على وقائع القضايا

التفسير الفقهي - هو ما يقوم به الفقهاء وأساتذة القانون، وهو تفسير غير ملزم بطبيعته

ثانيًا - أساليب التفسير

الأسلوب اللغوي - يعتمد على الرجوع إلى اللغة وقواعدها لفهم معاني الكلمات والجمل في النص القانوني

الأسلوب المنطقي - يعتمد فيه المفسر على البحث عن الإرادة الصريحة أو الضمنية للمشزّع عند وضع النص

ثالثًا - قواعد التفسير

عدم التوسع في تفسير النصوص الجنائية فلا يجوز إدخال أفعال غير مقصورة على النص

حظر القياس في تفسير النصوص الجنائية، ويجب وجود نص قانوني صريح يجرم الفعل

جواز التفسير الواسع بطريقة القياس في غير مسائل التجريم والعقاب

قاعدة الشك تفسر لصالح المتهم

سـ الخامس - تكلم عن حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم من خلال مصلحة المجتمع، مع بيان حكم

القوانين محددة المدة؟

- أولاً - تعريف القانون الأصلح للمتهم

هو القانون الذي يتضمن فائدة أو ميزة للمتهم في قضيته، كأن يخفّف العقوبة أو يلغي التجريم عن الفعل المرتكب

- ثانيًا - القاعدة العامة

يطبق القانون الأصلح للمتهم بأثر رجعي، بشرط ألا يكون قد صدر في الدعوى حكم باتا

- ثالثًا - حالات تطبيق القانون الأصلح للمتهم

- من حيث نصوص التجريم

إذا أسقط وصف التجريم عن الفعل

إذا غيّر وصف الجريمة أو خففها

إذا قرر مانعًا من موانع المسؤولية أو سببًا من أسباب الإباحة أو مانعًا للعقاب

إذا أضاف ركنًا للجريمة لا تقوم بدونه، مثل - الاعتياد

- من حيث النصوص العقابية

إذا ألغى تعدد العقوبات

إذا جعل العقوبة جوازية بعد أن كانت وجوبية

إذا ألغى ظرفًا مشددًا

إذا غيّر وصف الجريمة إلى وصف أقل

إذا أجاز وقف تنفيذ العقوبة

- ملحوظة

لا يُطبق القانون الأصلح للمتهم بعد صدور حكم بات، إلا في حالة واحدة فقط، وهي إذا قرر القانون الجديد أن الفعل لم يعد معاقبًا عليه

- رابعًا - القوانين محددة المدة (المؤقتة)

هي القوانين التي يُحدد ميعاد بدء ونهاية سريانها في نصوصها دون حاجة لإصدار قانون جديد لإلغائها

- أنواع القوانين المؤقتة

قوانين مؤقتة بنص - ينص فيها صراحة على مدة التطبيق

قوانين مؤقتة بطبيعتها - تُصدر لمواجهة ظروف استثنائية، وتنتهي بانتهاء هذه الظروف

سب السادس - تكلم عن مبدأ شخصية النص الجنائي، مبينًا الشروط الواجب توافرها لتطبيق هذا المبدأ في القانون المصري، مع بيان القيود الواردة على رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج؟

- أولًا - مبدأ شخصية النص الجنائي

يقصد بمبدأ الشخصية - أن كل مواطن مصري يرتكب جريمة خارج إقليم الدولة، يُعاقب وفقًا لقانون العقوبات المصري

ويُطبق هذا المبدأ بناءً على جنسية الجاني، بغض النظر عن جنسية المجني عليه

- ثانيًا - شروط تطبيق مبدأ الشخصية

أن يكون الجاني متمتعًا بالجنسية المصرية وقت ارتكاب الجريمة

أن يكون الفعل المرتكب في الخارج جناية أو جنحة وفقًا للقانون المصري

أن يتوافر التجريم المزدوج، أي أن يكون الفعل مجرمًا في كل من القانون المصري والقانون الأجنبي

أن يعود الجاني إلى الإقليم المصري بعد ارتكاب الجريمة

- ثالثًا - القيود على رفع الدعوى الجنائية عن الجرائم المرتكبة في الخارج

- القيود العامة (عددتها اثنتان)

- إقامة الدعوى من النيابة العامة وحدها

العلقة - النيابة العامة تمثل المجتمع، وهي صاحبة التقدير في مدى ملاءمة تحريك الدعوى ضد من ارتكب الجريمة خارج مصر

- حظر رفع الدعوى على من سبق الحكم عليه في الخارج نهائيًا

إذا صدر حكم بات بالإدانة أو بالبراءة من محكمة أجنبية، لا يجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الواقعة أمام القضاء المصري

- ملحوظة

يشترط في الحكم الصادر من الخارج أن يكون نهائياً (أي غير قابل للطعن)

سـ السابع - تكلم عن شروط استعمال الحق باعتباره سبباً من أسباب الإباحة؟

- مقدمة

من البديهي أن يكون الفعل مباحاً إذا وقع ضمن استعمال حق يقره القانون، ولا يمكن تجريم هذا الفعل بطريقة أخرى، وإلا أدى ذلك إلى تناقض بين قواعد النظام القانوني الواحد، ونزع القيمة عن الحق الذي قرره القانون

- أولاً - الشروط العامة لاستعمال الحق

- وجود الحق

لا تقوم الإباحة إلا إذا كان هناك حق قانوني ثابت بموجب نص تشريعي أو قاعدة قانونية مستمدة من مصدر معترف به، كالقوانين أو اللوائح أو الأعراف

- الالتزام بحدود الحق

- يجب ألا يتجاوز الشخص الحدود القانونية للحق المقرر له، وتشمل هذه الحدود

ما يتعلق بصفة من يمارس الحق (مثال - لا يجوز لغير الطبيب إجراء عملية جراحية)

ما يتعلق بمضمون الحق أو محله (مثل حدود الدفاع المشروع في مواجهة خطر معين)

ما يتعلق بنوع الوسيلة المستخدمة في ممارسة الحق

- حسن النية

يجب أن يمارس الشخص حقه بحسن نية، أي دون تعسف، وهذه مسألة تقديرية يفصل فيها قاضي الموضوع وفقاً لوقائع الدعوى وظروفها الخاصة

- ثانياً - من أمثلة استعمال الحق

من أبرز الأمثلة التي يقرها القانون - حق ممارسة الأعمال الطبية من قبل الأطباء المرخص لهم، بشرط مراعاة الشروط السابقة، خصوصاً ما يتعلق بحق المريض، وحدود التدخل الطبي

سـ الثامن - تكلم عن الشروط الواجب توافرها في الاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعي، ومتى يجوز

الدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط القضائي؟

- أولاً - الشروط الواجب توافرها في الاعتداء الذي يبيح الدفاع الشرعي

- وجود خطر اعتداء على النفس أو المال بفعل يعد جريمة

يشترط أن يكون الفعل المُعتدى به جريمة بموجب قانون العقوبات

لا يكفي أن يكون الفعل غير مشروع، بل يجب أن يصل لدرجة الجريمة

- لا يجوز الدفاع الشرعي ضد

الأفعال المباحة قانوناً

الأفعال غير المشروعة التي لا تُعد جريمة

- ومع ذلك، يجوز الدفاع ضد

من لا تُقام عليه المسؤولية الجنائية (كالجنون أو السكر)

الخطر الوهمي إذا كان يعادل في جسامته الخطر الحقيقي

- أن يكون خطر الاعتداء من الجرائم الواردة على سبيل الحصر

في النفس - يجوز الدفاع ضد أي اعتداء يشكل جريمة على النفس

- في المال - حصر المشرّع الدفاع الشرعي في بعض الجرائم فقط وهي

الحريق العمد

السرقعة واغتصاب الأموال

التخريب والتعيب والإتلاف

انتهاك حرمة ملك الغير

الاعتداء على الأراضي الزراعية بغير حق

- أن يكون خطر الاعتداء حالاً

يجب أن يكون الاعتداء وشيك الوقوع أو في طور التنفيذ

- لا دفاع شرعي إذا

زال خطر المعتدي

أُمسك المعتدي أو نُزع سلاحه

- أن تكون القوة الوسيلة الوحيدة لرد الاعتداء

لا يجوز استعمال القوة إلا إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر

إذا أمكن تفادي الخطر بوسيلة أخرى، سقط الحق في الدفاع

- ثانياً – الشروط الواجب توافرها في فعل الدفاع نفسه

- لزوم فعل الدفاع

يجب أن يتجه الفعل مباشرة نحو مصدر الخطر

لا تُباح أفعال الدفاع إذا كانت منفصلة عن مصدر الخطر الحقيقي

- تناسب فعل الدفاع مع جسامة الاعتداء

يجب أن يكون الدفاع متناسبًا مع درجة الخطر

إذا تجاوز الدفاع الحد اللازم، اعتبر انتقامًا وليس دفاعًا

المحكمة لها سلطة تقديرية في تقدير التناسب بين الفعل والخطر

- ثالثًا - الموقف القانوني من الدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط القضائي

الأصل - لا يباح الدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه بواجبه وفقًا للقانون، حتى لو تجاوز حدود وظيفته

- الاستثناء - يجوز الدفاع إذا

كان هناك خوف جدي من أن تؤدي أفعال المأمور إلى الموت أو جروح بالغة

وكان هذا الخوف قائمًا على سبب معقول

- شروط التقييد للدفاع الشرعي ضد مأمور الضبط

أن تكون أفعال المأمور مرتبطة بواجبات وظيفته، وإن تجاوزها

أن يكون مأمور الضبط حسن النية

ألا يكون هناك خوف حقيقي من نتائج جسيمة (موت أو جراح خطيرة)، وإلا جاز الدفاع الشرعي

س- تسعة تكلم عن حالات الدفاع الشرعي بالقتل دفاعًا عن النفس والمال؟

حرص المشرع على الحد من اللجوء إلى القتل كوسيلة من وسائل الدفاع الشرعي، فلم يجزه إلا في أحوال خاصة نص عليها القانون

- صراحة وتنقسم هذه الحالات إلى

أولًا - القتل العمد دفاعًا عن النفس

- يجوز القتل في الدفاع عن النفس في ثلاث حالات فقط

- الفعل الذي يتخوف منه الموت أو إحداث جراح بالغة

بشرط أن يكون هذا التخوف قائمًا على أسباب معقولة، وتقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع حسب ظروف كل واقعة

- إتيان امرأة كرهًا (الاعتصاب) أو هتك عرض إنسان بالقوة

ويعتبر هذا اعتداءً جسيمًا يبيح اللجوء للقتل إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لمنع الجريمة

- اختطاف إنسان

سواء كان ذكرًا أو أنثى، ما دام الخطر قائمًا وحقيقيًا، والدفاع بالقتل هو الوسيلة الوحيدة لدفعه

ثانيًا - القتل العمد دفاعًا عن المال

- لا يُسمح بالقتل دفاعاً عن المال إلا في حالات معيّنة، منها

- إذا كان الاعتداء من الجرائم التالية

الحريق العمد

السرقه

الإتلاف والتخريب

انتهاك حرمة ملك الغير

- السرقات المصنفة من الجنايات مثل

السرقه بالإكراه

الدخول ليلاً إلى منزل مسكون أو أحد ملحقاته بقصد ارتكاب جريمة

- بشروط

أن يكون الدخول في منزل مسكون

أن يكون الدخول ليلاً

أن يكون الحائز للمسكن يجهل الغرض من الدخول

أن يكون الفعل مما يُتخوف منه الموت أو الجراح البالغة، وكان لهذا التخوف سبب معقول

سـ تكلم عن عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعي مبيناً مفهوم التجاوز وشروطه وحكمه؟

- تجاوز الدفاع الشرعي يفترض من خلال حالات

التجاوز بحسن نية - هو خروج عن الدفاع عن طريق الخطأ، من الممكن التخفي فيه إذا كان الفعل جناية

التجاوز بسوء نية - هو خروج عن حدود الدفاع عمداً

سـ من أركان الشروع معيار البدء في التنفيذ، تكلم عنه مبيناً موقف الفقه والقضاء المصري منه؟

الشروع هو وقف في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة سواء كانت جناية أو جنحة إذا أوقف أثره لأسباب لا دخل للمتهم فيها

البدء في التنفيذ هو - عدم إتمام الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم الجاني فيه، مثال - الشخص الذي يعدو وراء شخص آخر ويطلق النار عليه ولكن يحول بينهما شخص ثالث، فيمنع تحقق النتيجة

وقد يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي ولكن لا تتحقق النتيجة، فتسمى بالجريمة الخائبة

في الحالتين يتدخل المشرع بالعقاب لأن الجاني استنفذ كل ما لديه

- موقف الفقه والقضاء المصري

استقر الفقه والقضاء المصري على المعيار الشخصي، فيجب أن يكون فعل الجاني واضحًا ومحددًا، وليس مجرد تخطيط أو تفكير، ويكون الفعل مرتبطًا بشكل مباشر بالجريمة التي عزم على ارتكابها

سـ. من أركان الشروع في الجريمة عدم إتمامها لسبب لا دخل لإرادة الفاعل فيه، تكلم عن هذه الأسباب؟

- وهذه الأسباب ثلاثة

- الجريمة الموقوفة

هي التي لا تتحقق نتيجةها بسبب سبب خارجي أوقف نشاط الجاني

مثال - أن يوجه الشخص سلاحه نحو شخص، فيحول بينهما شخص ثالث

- الجريمة الخائبة

وهي أن يستنفذ الجاني كل نشاطه الإجرامي لتحقيق النتيجة ولكن لا تتحقق

مثال - إطلاق شخص عيارًا ناريًا على عدوه بقصد قتله، ولكنه لا يصيبه بسبب عدم الدقة في التصويب

- الجريمة المستحيلة

وهي التي يستحيل تحقيقها إما بسبب الوسيلة المستعملة أو بسبب صفة في محل الجريمة

مثال بسبب الوسيلة - استعمال بندقية غير صالحة للقتل أو فارغة من الطلقات

مثال بسبب محل الجريمة - إطلاق النار على شخص بقصد قتله، ثم يتبين أنه ميت بالفعل

سـ. تكلم عن شروط المساهمة الجنائية؟

تقوم المساهمة الجنائية على ركنين أساسيين، هما - تعدد الجناة و وحدة الجريمة

- تعدد الجناة

يقصد به أن الجريمة لم تقع من شخص واحد، وإنما هي نتيجة تعاون أكثر من شخص تعاونوا فيما بينهم على إحداث هذا الأثر المتمثل في الاعتداء على الحق الذي يحميه القانون

- وحدة الجريمة

يقصد بها أن يتوفر ارتباط بين الجناة في وحدة مادية أو معنوية

- الوحدة المادية

تتحقق بـ - وحدة النتيجة، وارتباطها برابطة السببية بكل فعل من أفعال المساهمين

- الوحدة المعنوية

تتحقق بـ - وجود رابطة زمنية بين المساهمين، تجمع بينهم تحت لواء مشروع إجرامي واحد

وقد استقر قضاء محكمة النقض على الاكتفاء بعلم من ساهم في الجريمة بارتكاب الفاعل لها، وأن يقصد بمشاركته تمكين الفاعل من إتمام الجريمة، وأن يصدر منه قصد التدخل

سـ. تكلم عن صور المساهمة الأصلية؟

المساهمة الأصلية في الجريمة هي - إسهام عدة أشخاص في ارتكاب الجريمة بدور أصيل يجعل كلاً منهم فاعلاً مع الآخرين

- صور المساهمة الأصلية

- من يرتكب الجريمة وحده

هو الشخص الذي يتولى كافة أفعال الجريمة، حيث لا يكون أحد غيره على مسرح الجريمة، حتى لو كان هناك مساهمون خارج الموقع

مثال - من يطلق النار في جريمة القتل، أو من يسرق مال الغير في جريمة السرقة

- من يرتكب الجريمة مع غيره

أن يقوم كل فاعل بجزء من الركن المادي للمكون للجريمة

مثال - إذا أطلق شخصان عيارين ناريتين على المجني عليه فأردياه قتيلاً، فكلٌ منهما يعد فاعلاً للجريمة

وإذا كانت الجريمة تتكون من عدة أفعال، فإن من يأتي عمداً بعمل من الأعمال المكونة لها يعد فاعلاً أيضاً

تمهيد العمل باتفاق الفقه خارج عن نطاق الركن المادي للجريمة

مثال - من يقوم بوضع العوائق أمام سيارة ليتمكن آخر من قتل سائقها

سـ. تكلم عن الركن المعنوي للمساهمة الأصلية (قصد التدخل)؟

المساهمة الأصلية يجب أن يكون لدى كل مساهم عنصر نفسي أو رابطة نفسية، وهي التي تسمح بالربط المعنوي بين أعمال المساهمين، وتتمثل في قصد التدخل

لا يشترط توافر قصد التدخل في حالة وجود اتفاق سابق بين المساهمين أو معاصرة بينهم عند ارتكاب الجريمة

أما إذا لم يوجد اتفاق سابق، فيجب أن يتوافر في حق كل منهم قصد التدخل في ارتكاب الجريمة وإحداث نتائجها

فإذا انتفى قصد التدخل لدى أحد المساهمين، فلا يُعد مساهماً في الجريمة

سـ. تكلم عن نظرية الفاعل المعنوي مع بيان موقف الفقه والقضاء منها؟

الفاعل المعنوي هو - الشخص الذي يسخر غيره في تنفيذ الجريمة، بحيث يُعد المنفذ مجرد أداة في يد الفاعل

- أمثلة

من يُغري مجنوناً على قتل شخص

من يُزَيِّن لطفل أن يلقي قنبلة في مكان مزدحم

- موقف القانون المصري

لا يوجد في نصوص القانون المصري ما يمنع من الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي

يُحاسب القانون من يستغل غيره ممن لا يُسأل جنائيًا، لأنه هو من حرك التنفيذ فعليًا

وقد أخذ المُشرِّع المصري بهذه النظرية في نصوصه، حيث يُعد فاعلاً للجريمة من يُسخر غيره في تنفيذ الفعل المكوّن لها، إذا كان ذلك الغير غير مسؤول جنائيًا

- موقف محكمة النقض

أخذت محكمة النقض بهذه النظرية في بعض أحكامها،

مثل - من يضع السم في الحلوى ويوصلها إلى المجني عليه بواسطة شخص حسن النية

سـ. تكلم عن الركن المعنوي للمساهمة التبعية من حيث جهاز الاشتراك في جريمة عمدية ومدى جواز

الاشتراك في الجرائم غير العمدية؟

أولاً - بالنسبة إلى الجرائم العمدية

لا يوجد خلاف في إمكانية الاشتراك فيها؛ فالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة على ارتكاب جريمة عمدية هو الصورة الغالبة التي تحدث في الواقع

الأمثلة على ذلك كثيرة - كالتحريض على قتل شخص، أو الاتفاق على ارتكاب سرقة

يشترط أن يتجه علم وإرادة الشريك إلى إحداث النتيجة

فإذا تخلف العلم أو لم تتجه الإرادة إلى النتيجة، انتفى الركن المعنوي، ولا يجوز معاقبته بوصفه مساهمًا في الجريمة

ثانيًا - مدى جواز الاشتراك في الجرائم غير العمدية

القاعدة العامة - لا يجوز الاشتراك في الجرائم غير العمدية، لأنها لا تقوم على القصد الجنائي، لا عند الفاعل الأصلي ولا عند الشريك

هذه الجرائم تقوم على الخطأ - مثل الرعونة أو الإهمال، لا على القصد، فلا يتصور فيها تحريض أو اتفاق مسبق أو مساعدة عمدية على فعل غير مقصود

- استثناء

- يوجد حكم قديم لمحكمة النقض قرر فيه الجواز في حالة خاصة

إذا سار قائد سيارة بناءً على أمر من مخدومه بسرعة تتجاوز الحد المقرر، فنتج عن ذلك قتل إنسان بغير عمد، فإن السائق يُعد فاعلاً أصليًا، ومخدومه يُعد شريكًا بالتحريض

س - تكلم عن أحكام العقاب على المساهمة الأصلية

- أولاً - القاعدة العامة

إذا تعدد المساهمون الأصليون، وأتى كل واحد منهم بفعل يجعله مساهماً أصلياً في الجريمة، فإن كل واحد منهم يُعاقب كما لو كان هو الفاعل الوحيد للجريمة

ثانياً - أثر الظروف على العقوبة

الظروف الشخصية

- تنقسم إلى

- الظروف التي تُغير من وصف الجريمة

مثل الظروف التي تُحول الجريمة من جناية إلى جنحة أو العكس

- الظروف التي تُغير من وصف العقوبة دون المساس بوصف الجريمة

إذا تحققت هذه الظروف في شخص الفاعل فقط، فإنها تؤثر عليه وحده

- مثال

إذا كان أحد الفاعلين مجنوناً يُعفى من العقاب، بينما يُعاقب الآخرون

إذا كان أحد الشركاء مريضاً أو له ظرف مخفف، تُخفف العقوبة بالنسبة له فقط

- الظروف المتعلقة بالقصد الجنائي (النية)

- فإذا اشترك شخصان في جريمة قتل

أحدهما ارتكبها مع إصرار وترصد - تُشدد العقوبة عليه

الآخر كان لديه قصد بسيط - تُخفف العقوبة عنه

- الظروف المتعلقة بكيفية علم مرتكب الجريمة

- مثال - إذا اشترك اثنان في إخفاء أشياء مسروقة

أحدهما يعلم أنها متحصلة من سرقة بإكراه - تُشدد العقوبة عليه

الآخر يجهل ذلك - تُخفف عنه العقوبة

ثالثاً - أثر الظروف العينية

تعريفها - هي الظروف التي تتصل بالركن المادي للجريمة وتؤثر على وصف الجريمة أو عقوبتها سواء بالتشديد أو التخفيف

- أمثلة على الظروف العينية المشددة

الإكراه - الترصد - التزيي بزي الشرطة - الخسر - سرقة بعض الأختام

سـ تكلم عن أحكام العقاب على المساعدة التبعية؟

- القاعدة العامة

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، إلا ما استثنى بنص خاص

وقد خرج المقتن على هذه القاعدة حيث حدّد للشريك عقوبة تختلف عن الفاعل الأصلي في بعض الحالات

أولاً - تأثير الظروف المادية أو العينية على عقوبة الشريك

- الظروف العينية

هي ظروف تتعلق بالفعل الجرمي نفسه، وتؤثر على الوصف القانوني للجريمة، وغالبًا ما تؤدي إلى تشديد العقوبة

- أمثلة الظروف المشددة

ظرف الليل في السرقة أو إتلاف المزروعات

وقوع السرقة مع حمل سلاح

هتك العرض بالقوة أو بالتهديد

يسأل الشريك حتى ولو جهل وجود هذه الظروف

- الظروف الخفيفة

مثل كون الجريمة تتعلق بجرائم المال العام أو أن الضرر لا يتجاوز 500 جنيه

- حكمها

بما أن هذه الظروف متصلة بالفعل، فهي تُعد جزءًا من الجريمة، ولذلك يُحاسب بها الشركاء حتى وإن لم يكونوا على علم بها

ثانيًا - تأثير الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل

- الظروف التي تغير وصف الجريمة بالنظر إلى صفة خاصة في الفاعل

- نص المادة

لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التي تغير وصف الجريمة، إذا لم يكن الشريك على علم بها

- مثال ظرف مشدد

ارتكاب الإجهاض من قبل طبيب أو صيدلي؛ تتحول الجريمة من جنحة إلى جناية

- مثال ظرف مخفف

أن يكون الفاعل زوجًا ويقتل زوجته ومن يزني بها؛ فيكون ذلك ظرفًا مخففًا للفاعل دون الشريك

- الظروف المتغيرة بالنظر إلى قصد مرتكبها أو علمه

- مثال اختلاف القصد

أن يتوافر لدى الفاعل ظرف "سبق الإصرار" في جريمة قتل، بينما لا يتوافر لدى الشريك

فيشدد العقاب على الفاعل فقط

- مثال اختلاف العلم

- إذا أخفى شخص شيئاً متحصلاً من جريمة سرقة

إذا علم أنها من جنابة سرقة - يُعاقب بعقوبة الجنابة

إذا ظن أنها من جنحة سرقة - يُعاقب بعقوبة الجنحة

والعكس صحيح أيضاً

- الظروف الخاصة بالفعل والتي تؤثر على كم العقاب فقط

- مثل

العود إلى الجريمة

صغر السن

ثالثاً - تأثير الظروف الخاصة بالفاعل والتي تؤدي إلى الإعفاء من العقوبة

هذه الظروف لا تُسقط عن الشريك العقوبة، ويظل فعله خاضعاً للعقاب، رغم إعفاء الفاعل الأصلي

- أنواعها

ما يبيح الفعل

مثال - زوجة تخفي زوجها الهارب من العدالة؛ تُعفى لوجود مبرر، لكن الشريك الذي ساعدها لا يُعفى

ما ينفي القصد الجنائي

مثال - أن يدلّ شخص موظفاً عاقماً على بيانات غير صحيحة، فيُعفى الموظف لعدم توافر القصد الجنائي، لكن يُعاقب الدالّ

ما يمنع العقاب

مثال - موظف يرتكب فعلاً غير مشروع بحسن نية، بينما الشريك يرتكبه بسوء نية؛ يُعاقب الشريك

رابعاً - الظروف الخاصة بالشريك

- القاعدة العامة

الظروف التي تتوافر في الشريك، سواء مشددة أو مخففة، لا تسري في حق الفاعل

لأن الشريك يستمد صفته الإجرامية من الفاعل، وليس العكس

- مثال ظرف مشدد

توافر صفة الطبيب لدى الشريك في جريمة إجهاض، بينما الفاعل شخص عادي لا يُشدد العقاب، وتبقى الجريمة جنحة

- مثال ظرف مخفف

أن يكون الشريك زوجاً فاجأ زوجته متلبسة بالزنا فحُزّض آخر على قتلها لا يستفيد أي منهما من التخفيف

سب - تكلم عن مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة؟ مع بيان الشروط، وبيان أساس مسؤولية الشريك

في الجريمة المحتملة أو المثلثة؟

أولاً - مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة

- نص القانون على أن

من اشترك في جريمة فعليه عقوبتها، ولو كانت غير التي تعتمد ارتكابها، ما دامت الجريمة التي وقعت بالفعل محتملة لفعله " من تحريض أو اتفاق أو مساعدة

أي أن الشريك يسأل عن النتيجة الإجرامية التي وقعت بالفعل، حتى وإن لم يتعمدها، ما دامت محتملة من فعله

- مثال تطبيقي

إذا اشترك شخص مع آخر بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة على سرقة منزل ليلًا،

ثم فوجئ الفاعل بمقاومة من صاحب المنزل، فقام بقتله،

فيُسأل الشريك عن جريمة القتل رغم أنه لم يقصدها، لأنها نتيجة محتملة للفعل الذي اشترك فيه

ثانيًا - شروط مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة

- لكي يسأل الشريك عن الجريمة التي لم يقصدها تحديدًا، يجب توافر ثلاثة شروط أساسية

- توافر أركان الاشتراك

أن يكون هناك تحريض أو اتفاق أو مساعدة من الشريك على الجريمة الأصلية

- ارتكاب الفاعل جريمة أخرى

أن يرتكب الفاعل جريمة غير تلك التي قصدها الشريك في الأصل

- أن تكون الجريمة الأخرى محتملة لفعل الشريك

أي أن تكون النتيجة الإجرامية التي وقعت متوقعة في ضوء السلوك الذي صدر من الشريك

ثالثًا - أساس مسؤولية الشريك عن الجريمة المحتملة (أو الجريمة المثلثة)

- الأساس القانوني

"يقوم على ما يُعرف بـ "القصور الاحتمالي" أو "قبول احتمال وقوع النتيجة

- الركيزة الأساسية

يعود التقدير إلى ما يمكن أن يتوقعه الشخص العادي في ذات الظروف التي وقع فيها الاشتراك فإذا كان من الممكن أن يتوقع الشخص العادي أن فعله قد يؤدي إلى نتيجة إجرامية أشد، فإنه يُسأل عنها حتى ولو لم يقصدها مباشرة

س - من عناصر القصد الجنائي - العلم بأركان الجريمة - فتكلم عن الوقائع التي يلزم العلم بها؟

أولاً - الوقائع التي يتعين العلم بها

- لتحقيق القصد الجنائي، يجب أن يكون الجاني عالماً بالوقائع الجوهرية التي تُكوّن الجريمة، وهي

العلم بعناصر الركن المادي

- ويقصد بذلك أن يكون الجاني مدركاً لطبيعة فعله من حيث تأثيره المادي، ويتضمن

أ- العلم بالواقعة المكونة للنشاط الإجرامي

يجب أن يعلم الجاني بطبيعة الفعل الذي يقوم به

- أمثلة

يعلم أن القتل يمس الحق في الحياة

يعلم أن الضرب يمس سلامة الجسم

يعلم أن السرقة تستلزم إخراج المال من حيازة المجني عليه دون رضاه

ب- العلم بالنتيجة الإجرامية

يجب أن يعلم الجاني بأن الفعل الذي صدر عنه قد يؤدي إلى نتيجة مجرّمة

- أمثلة

في القتل - يعلم أن فعله (كالطعن أو إطلاق النار) يؤدي إلى الوفاة

في الحريق العمد - يعلم أن إشعال النار قد يؤدي إلى احتراق الدار وما فيها من أرواح وممتلكات

العلم بالشروط المفترضة

الشروط المفترضة هي تلك الوقائع التي يفترضها القانون لقيام الجريمة، ويشترط أن يكون الجاني عالماً بها

مثال - في جريمة الزنا يجب أن يعلم الجاني أن الطرف الآخر متزوج ليكون فعله مجرماً

العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة

يشترط أيضاً العلم بالظروف التي تؤدي إلى تشديد العقوبة أو تغيير التكييف القانوني للجريمة

- مثال

يعلم أن الجريمة وقعت ليلاً، وهو ظرف مشدد في بعض الجرائم مثل السرقة

يعلم أن الفعل وقع باستخدام سلاح أو بتهديد، مما يؤدي إلى تشديد العقوبة

سـ من عناصر القصد الجنائي العلم بأركان الجريمة، تكلم عن الوقائع التي يلزم العلم بها؟

- الوقائع التي يتعين العلم بها

العلم بعناصر الركن المادي

العلم بالشروط المفترضة

العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة

أولاً - العلم بعناصر الركن المادي

- العلم بالواقعة المكونة للنشاط الإجرامي

- يعني أن الجاني يعلم أن فعله يمس حقاً معيناً، مثل

القتل يمس الحق في الحياة

الضرب يمس سلامة الجسم

السرقة تخرج المال من حيازة المجني عليه

- العلم بالنتيجة

يجب أن يعلم الجاني أن النتيجة (كالوفاة في القتل أو احتراق الدار عند الحريق) ستترتب على فعله عمداً

ويشمل ذلك توقع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة

"ولو أن مجريات الأحداث اختلفت عما توقعه الجاني، فإن ذلك لا ينفي علمه بالنتيجة، وهذا ما يسمى بـ"الجهل أو الخطأ في الواقع"

ثانياً - العلم بالشروط المفترضة

إذا اشترط القانون وجود شرط معين لقيام الجريمة، يجب أن يكون الجاني على علم بهذا الشرط

مثال - في جريمة الرشوة يجب أن يعلم الجاني أن الفعل يتعلق بموظف عام أو من في حكمه

يقع عبء إثبات هذا العلم على النيابة العامة

فإذا لم يثبت العلم، لا يتوفر القصد الجنائي الكامل، ولا تقوم الجريمة بصورتها المشددة

ثالثاً - العلم بالظروف المشددة التي تغير من وصف الجريمة

يجب أن يمتد علم الجاني إلى الظروف التي تزيد من خطورة الجريمة

إذا انتفى العلم بهذه الظروف، ينقص القصد الجنائي

مثال - إذا وُضع سلاح في معطف يرتديه شخص دون علمه، وارتكب سرقة معتقداً أنه لا يحمل سلاحاً، فلا يقوم القصد الجنائي للسرقة المسلحة، وإنما للسرقة البسيطة فقط

سـ تكلم من مور القصد الجنائي؟

أولاً - القصد العام والقصد الخاص

- القصد العام

هو انصراف إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة الإجرامية أيأ كانت الغاية التي يبتغيها من سلوكه الإجرامي

مثال - القتل، والجرح، وهتك العرض، والحريق العمد

- القصد الخاص

هو ضرورة توجه إرادة الجاني إلى غاية محددة

مثال - في جريمة السرقة يجب أن تكون نية السارق متجهة إلى تملك الشيء المسروق، ولو كان ذلك فيه حرمان المالك من ماله، وإن لم يتوفر هذا القصد الخاص، ينفي القصد الجنائي

ثانياً - القصد المحدد والقصد غير المحدد

- القصد المحدد

هو توجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة في محل مادي معين بذاته

مثال - إطلاق النار على شخص معين بنية قتله

- القصد غير المحدد

هو توجه إرادة الجاني إلى تحقيق النتيجة دون تحديد المحل

مثال - من يرمي قنبلة على جمع من الناس بنية قتل عدد منهم

- ملاحظة

يسأل الجاني في النوعين عن جريمة عمدية إذا توافرت عناصرها

ثالثاً - القصد البسيط والقصد المقترن بسبق الإصرار

- القصد البسيط

يتحقق عندما يرتكب الجاني جريمة عقب عزمه على ارتكابها مباشرة، دون وجود فاصل زمني للتفكير

مثال - مشاجرة بين شخصين، فيحضر أحدهما سكينه بسرعة ويطعن الآخر عدة طعنات مميتة

- القصد المقترن بسبق الإصرار

تعني أن فكرة الجريمة طرأت على الجاني قبل تنفيذها، وكان له وقت كافٍ للتفكير بهدوء والسيطرة على نفسه والتصميم على ارتكابها

ملاحظة - الإصرار يختلف عن التردد، ويكفي توافر أي منهما لتشديد عقوبة القتل إلى الإعدام

رابعاً - القصد المباشر والقصد الاحتمالي

- القصد المباشر

هو توجه إرادة الجاني مباشرة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي مع العلم والإرادة الكاملة بتحقيق النتيجة المجرمة قانوناً

- ويقسم إلى درجتين

الدرجة الأولى - من يطلق النار بقصد إزهاق الروح فيحقق غرضه

الدرجة الثانية - من يتجر سيارة للحصول على مبلغ التأمين فيموت ركبها

- القصد الاحتمالي

يعني أن الجاني يتوقع وقوع وقوع النتيجة من عدة احتمالات، ومع ذلك يستمر في فعله دون اختراش بحدوث النتيجة

مثال - من يضع السم في طعام قريب له، وهو يعلم أن احتمالاً لشخص آخر أن يشاركه الطعام، فلا يردعه هذا الاحتمال ويقدم على فعله

- ملاحظة

الجريمة في حالي القصد المباشر والاحتمالي تعتبر جريمة عمدية

س تكلم عن صور الخطأ الجنائي مع ذكر الأمثلة التي توضع بها إجابة لك ؟

من صور الخطأ الإهمال والرعونة وعدم الاحتراز

عدم مراعاة القوانين واللوائح والقرارات

أولاً - الأعمال

وهو عدم اتخاذ الاحتياط الذي يوجب الخطر والتبصر في العواقب مثال - إمتناع عامل السكة الحديد عن إطلاق المزلق وقت مرور القطار وتحذير

المارة في الوقت المناسب فينسب في إصابة أو مقتل أحد الأشخاص

ثانياً - عدم الاحتراز أو عدم الاحتياط

و هو - يتمثل في مباشرة الجاني لسلوك كان يتعين عليه الامتناع عن مباشرته لما تملى عليه قواعد الخبرة الإنسانية العامة ولها قد يترتب عليه من أضرار

امثلة لذلك - الممرض التي تنام بجوار رضيعها فتنقلب عليه أثناء نومها فتقتله أو أن يسلم شخص حطت خطر لطفل أو لا يقوى كحجمه يصيبه أو يصيب الغير

ثالثاً - الرعونة

وهى - تدل على الطيش وسوء التقدير أو نقص الدراية من أمور معينة

مثلاً أن يقوم طبيب بإجراء عملية ومو غير عالم بالأصول العلمية الثابتة التى يعرفها أمثاله أو دون أن يستشير بطبيب تخدير فيترتب على ذلك موت المريض

رابعاً أعده مراعات القوانين واللوائح والقرارات

فيصد الجاني مسؤول عما يقع بسببها من نتائج غير مشروعة حتى ولو لم تتوافر فى مسلكه صوره أخرى من صور الخطأ وهم نوع ضرر خاص ويس من الضرر العالم على الأنواع السابقة - مثال مخالفة القوانين - قيادة السيارة على الجانب الأيسر من الطريق أو تسليم السيارة إلى شخص غير مرخص له بالقيادة

المرور وحياز نقد سائل النقل واللوائح المنطقة بالصحة العامة وغيرها والكثير من أنواع مثال مخالفة اللوائح - منها لوائح المواقع

سب الجنون وعاهة العقل من موانع المسؤولية - تكلم عن شروط امتناع المسؤولية الجنائية للجنون وعاهة العقل؟

- شروط امتناع المسؤولية الجنائية للجنون وعاهة العقل

أن يكون الجاني مصاباً بالجنون أو عاهة العقل

عرف بعض الفقهاء الجنون بأنه حالة يكون فيها الشخص عاجزاً عن توجيه تصرفاته بصورة صحيحة، بسبب توقف أو انحراف قواه العقلية عن النمو الطبيعي

يشترط أن يكون الجنون من الحالات المرضية المعينة مثل - المسترية، ازدواج الشخصية، النير، والاستنيا التي تضعف الجهاز العصبي

يستبعد من مفهوم الجنون صور الخلل والاضطراب النفسي، مثل حالات الشخصية السيكوباتية، وحالات الأنفال الشديدة، لأنها لا تمنع المسؤولية الجنائية

فقد الشعور والاختيار لدى الجاني

يجب أن يكون فقدان الشعور والاختيار فعلياً

قضى القانون أنه إذا كانت العاهة لا تؤدي إلى فقدان الشعور والاختيار، كما هو الحال في الحمق والسفه والشخصية السيكوباتية، فلا تمنع المسؤولية الجنائية

معاصرة فقد الشعور والاختيار لارتكاب الجريمة

يجب أن يكون فقدان الشعور أو الاختيار معاصراً لوقت ارتكاب الجريمة

هذا يعني أنه لا أهمية لفقدان الشعور أو الاختيار إذا كان قبل الجريمة أو بعدها، وإنما فقط في وقت ارتكابها

سـ تكلم عن شروط امتناع المسؤولية الجنائية الناشئة من السكر الاضطراري؟ مع بيان حكم الغيبوبة الناشئة من السكر الاختياري؟

- شروط امتناع المسؤولية الجنائية الناشئة من السكر الاضطراري

أن يترتب على السكر فقدان الشخص للشعور أو الاختيار

أن يكون الشخص قد أخذ المخدر قسراً أو على غير علم به

أن يكون فقدان الشعور أو الاختيار معاصراً لارتكاب الجريمة

- حكم الغيبوبة الناشئة عن السكر الاختياري

الغيبوبة الاختيارية تعني أن يتناول الشخص بإرادته مادة كحولية أو مخدرة تؤدي إلى فقدان الشعور أو الاختيار

السؤال - هل يسأل هذا الشخص جنائياً إذا ارتكب جريمة تحت تأثير هذه الغيبوبة؟

- مقتضى مذهب النقض

الجرائم التي يخفي فيها القصد العام مثل الزنا، انتهاك العرض، أو الإبهام يسأل عنها السكران

الجرائم ذات القصد الخاص مثل القتل العمد لا يسأل عنها إذا كان السكر تافهاً، لأن القتل العمد مستحيل في حالة السكر

إذا انتظر نية القتل وكان القصد إحداث أذى مثل الشجار أو الجرح، فإنه يسأل عنها

في جريمة السرقة ذات القصد الخاص، يسأل السكران عنها

- رأي الفقه

مجمع على تخطئة حكم النقض في التفرقة بين القصد العام والخاص، وأنهما متساويان من حيث العلم والإرادة، فلا يجب التفرقة بينهما في المساءلة

سـ تكلم عن الإكراه المادي والإكراه المعنوي مع بيان شروط امتناع المسؤولية؟

أولاً - أنواع الإكراه

- الإكراه المادي

هو سلب إرادة الشخص وتهديده بالقوة لإجباره على ارتكاب فعل إجرامي

قد يكون من قوة خارجية أو سبب داخلي مثل - إجبار شخص على التوقيع على محرر مزور أو دفعه للسرقة

المعيار هو فقدان الإرادة نتيجة العجز أو السيطرة على الشخص

- الإكراه المعنوي

هو تهديد شخص لآخر بإيذائه إذا لم يرتكب فعلاً إجرامياً

مثال - تهديد موظف بالفصل إذا لم يزور أو يسرق

- شروط امتناع المسؤولية في حالة الإكراه

عدم توقع الجاني للقوة التي أكرهته على الفعل، أو عدم استطاعته توقعها

أن يكون دفع سبب الإكراه مستحيلاً على الجاني

سـ تكلم عن حالات الضرورة كمانع من موانع المسؤولية مع بيان شروط الخطر والشروط الواجب توافرها في الضرورة؟

- تعريف حالة الضرورة

هي الحالة التي **تضطر** فيها الشخص **لارتكاب سلوك إجرامي** بسبب ظروف متداخلة تجبره عليها، ولا يستطيع فكاكها **إلا بارتكاب الجريمة**

مثال - شخص يخرج إلى الشارع بسبب حريق في بيته، أو طبيب يضحى ببعض الأعضاء لإنقاذ حياة الأم

تُعتبر حالة الضرورة من موانع المسؤولية لأن الحرية في الاختيار تنعدم

- شروط حالة الضرورة

أولاً - شروط الخطر

أن يكون الخطر مهدداً **للنفس أو للغير**

أن يكون **الخطر حالاً (موجوداً وواقعياً)**

أن يكون **الخطر غير مشروع**

ألا يكون **للجاني دخل في حدوث الخطر**

ثانياً - شروط الضرر (الجريمة المرتكبة)

لزوم الجريمة - يجب أن تكون الجريمة الوسيلة الوحيدة لدفع الخطر

إذا كان هناك وسيلة أخرى لدفع الخطر ولم يلجأ إليها، فلا يحق التذرع بالضرورة

يجب أن تكون جريمة الضرورة متناسبة مع الخطر، وهذا التناسب يحدده قاضي الموضوع حسب ظروف كل قضية

لسماع الشرح الصوتي للأسئلة على تيليجرام (اضغط هنا)